

질병관리청 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회 운영규정

1. 제정이유

「코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법」 제15조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회의 세부 구성·운영에 필요한 사항을 정하여 위원회 운영을 체계적으로 수행하기 위함

2. 주요내용

가. 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회 기능 (제3조)

주요 기능은 법령 등에서 규정한 재심위원회의 심의·의결 사항에 관한 것임

나. 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회 구성·운영 등 (제4조, 제6조~제13조, 제16조, 별지 제4호서식, 별지 제5호서식)

- 1) 위원장은 질병관리청장이 임명하며, 재심위원회를 대표하여 위원회의 심의·의결 사항과 관련한 업무를 총괄함
- 2) 회의는 월 1회 정기적으로 소집하고, 필요에 따라 임시회 또는 서면 심의회를 개최함
- 3) 회의록 작성 등 사무처리 및 위원회 운영 등과 관련한 행정적 절차를 위하여 질병관리청에 사무기구를 둠

다. 공정한 직무수행을 위한 윤리적 의무 등 (제5조, 제14조, 제15조, 별지 제1호서식~별지 제3호서식)

직무윤리 사전진단 및 서약서 등의 작성은 위원의 공정한 직무 수행을 저해할 우려가 있는 이해충돌을 사전에 방지하여 위원회 운영의 윤리성 제고를 도모하기 위함임

라. 코로나19 예방접종 피해보상 자문위원단 구성·운영 (제17조, 제18조)

보상 심의 과정에서의 전문적이고 객관적 판단을 지원하기 위해 전문가 자문위원단을 구성·운영할 수 있음

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「코로나19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 해당 없음

질병관리청 예규 제174호

「질병관리청 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회 운영규정」을
다음과 같이 제정합니다.

2026년 2월 2일

질병관리청장

코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회 운영 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법」 제15조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회의 세부운영에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "코로나19 예방접종"이란 코로나바이러스감염증-19의 발생 및 유행을 예방하기 위하여 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제25조에 따라 2021년 2월 26일부터 2024년 6월 30일까지 전 국민에게 실시한 임시예방접종을 말한다.
2. "예방접종 피해보상 신청"이란 코로나19 예방접종으로 인해 피해를 입었다고 의심될 경우 국가를 대상으로 이에 대한 보상을 청구하는 것을

말한다.

3. "위원"이란 제4조에 따라 코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회(이하 "재심위원회"라 한다)에 위촉된 위원을 말한다.

제2장 피해보상 재심위원회

제3조(기능) ① 재심위원회는 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 「코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제14조제3항에 따른 피해보상 여부에 대한 결정
2. 법 제6조제1항 각 호에 대한 세부 기준(단, 기존에 코로나19 예방접종 피해보상위원회(이하 "보상위원회"라 한다)와 협의하여 정한 기준에서 특이할 만한 변경 사항이 있는 경우, 보상위원회의 의결을 거쳐 보상 심의 기준에 반영하여야 함)
3. 심의 기준 변경으로 인한 기존 신청 사례의 피해 보상
4. 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사항 외에 재심위원회 운영 등에 필요한 사항

제4조(재심위원회의 구성) ① 재심위원회는 위원장 1명 및 부위원장 1명을 포함하여 15명의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 질병관리청장이 재심위원회 내부의 추천을 참고하여 임명한다. 다만, 위원장 임명이 있기 전까지는 위원 중 연장자가 위원장의 직무를 대행할 수 있다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우를 대비하여, 질

병관리청장은 위원 중에서 직무 대행자로 부위원장을 지명할 수 있다.

④ 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 질병관리청장이 위촉한다.

1. 「의료법」 제2조제1항에 따른 의료인 또는 「약사법」 제2조제2호에 따른 약사로 7년 이상 경력이 있는 사람 중 아래 각 목에 해당하는 사람 4명

가. 식품의약품안전처, 식품의약품안전평가원, 한국의약품안전관리원, 의약품부작용 심의위원회, 대한민국의학한림원, 그 밖에 의약품의 안전과 관련한 기관 또는 단체 등에서 백신 피해구제 및 안전성 평가와 관련한 업무를 수행한 자

나. 질병관리청장이 예방접종 관련 분야에 대한 전문성이 있다고 인정한 자

2. 법학, 행정학, 사회학, 의학, 병리학, 약학, 미생물학, 면역학 등을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 7년 이상 근무한 사람으로서 조교수 이상 또는 이에 상당하는 직위로 재직하거나 재직하였던 사람 4명

3. 판사, 검사 또는 변호사로 7년 이상 재직하거나 재직하였던 사람 4명

4. 다음 각목의 기관·법인·단체의 장이 추천하는, 관련 분야에서 7년 이상 근무한 경력이 있는 사람 3명

가. 의사회

나. 「소비자기본법」 제29조에 따라 등록된 소비자 단체

다. 질병관리청장이 예방접종 또는 피해보상 분야에 전문성이 있다고 인정하는 학회

⑤ 보상위원회의 위원을 재심위원회 위원으로 위촉하는 경우에는 재심위원회

위원 정수의 3분의 1 미만으로 한다.

제5조(직무윤리 사전진단 등) ① 위원 후보자는 별지 제1호 서식의 직무윤리 사전진단서를 작성하여야 하며, 질병관리청장은 후보자별 위원으로서의 직무 적합성 여부를 확인한 후 위촉하여야 한다.

② 위원은 재심위원회 업무와 관련된 공정한 직무 수행을 위하여 별지 제2호 서식의 직무윤리 서약서를 작성하여야 한다.

③ 위원은 제1항에 따른 이해관계의 변동사항이 발생하는 경우 지체없이 별지 제1호 서식에 따른 직무윤리 사전진단서를 작성하여야 한다.

④ 위원의 재위촉시에도 제1항 및 제2항을 준용한다.

제6조(직무와 임기) ① 위원장은 재심위원회를 대표하고, 업무를 총괄한다.

② 부위원장은 위원장을 보좌하며 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무를 대행한다.

③ 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

④ 위원의 해촉, 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임 위원 임기의 남은 기간으로 한다.

제7조(회의의 운영) ① 재심위원회의 회의는 월 1회 정기적으로 소집한다. 다만, 위원장 또는 질병관리청장이 필요하다고 인정하거나 재적위원의 3분의 1 이상이 요청하는 경우에는 위원장이 회의를 소집한다.

② 재심위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원은 특별한 사유가 없는 한 모든 회의에 참석하여야 한다.

④ 제12조제2항, 제14조제1항에도 불구하고 의결권을 행사한 위원이 있는 경우, 해당 위원을 정족수에서 제외 시 회의의 개의 또는 의결에 필요한 정족수를 충족하지 못하거나, 의결 결과가 달라지는 때에는 위원장이 신속히 임시위원회를 소집하여 해당 안건에 대해 다시 심의·의결하여야 한다. 이 때 위원장은 질병관리청장에게 해당 위원의 해촉을 요청할 수 있다.

⑤ 재심위원회의 의결은 별지 제4호 서식에 의한 피해보상 심의·의결서를 작성하여 결정한다.

⑥ 심의·의결의 공정성을 고려하여 재심위원회에서 위원이 발언한 내용, 심의자료, 심의 내용 등 의사결정 과정은 공개하지 않는다. 다만, 정보공개법 제9조제1항에서 정하고 있는 비공개 사유에 해당하지 아니하는 경우 공개할 수 있다.

⑦ 재심위원회 회의록은 별지 제5호 서식에 따라 사무기구에서 기록하며, 회의가 개최된 날로부터 1개월 이내에 질병관리청 홈페이지 등에 공개한다.

⑧ 위원장 또는 질병관리청장이 필요하다고 인정하는 경우 서면 심의회를 개최할 수 있으며, 서면 심의기간 동안 재적위원 과반수의 위원이 심의에 참여하고, 참여 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨ 제8항에 따라 서면 심의 사항은 차기 대면 회의에 그 결과를 보고하도록 한다.

제8조(청구인 의견 수렴) ① 청구인이 법 시행령 제8조제2항에 따라 재심위원회에 전문가 등(담당 의료인, 그 밖에 해당 전문가)의 의견청취를 요청한

경우, 위원장은 전문가 등으로 하여금 서면 의견을 제출하게 할 수 있다.

② 위원장은 청구인의 신청이 없이도 직권으로 전문가 등의 의견청취가 필요하다고 인정하는 경우 전문가 등으로 하여금 서면의견을 제출 하게 할 수 있다.

③ 위원장은 제1항 및 제2항에 따라 전문가 등의 의견청취가 필요한 경우 제17조에 따른 자문위원단의 의견을 들을 수 있다.

④ 청구인은 법 제10조제1항에 따라 재심위원회에 서면으로 의견을 제출 할 수 있다. 다만, 청구인 진술이 필요하다고 인정되는 경우 재심위원회 의 결을 거쳐 청구인으로 하여금 의견을 진술하게 할 수 있다.

제9조(사무기구) ① 재심위원회의 사무처리를 위하여 질병관리청에 사무기구를 둔다.

② 위원회 구성, 회의 운영, 의견수렴, 위원의 제척·기피·회피 등 재심위원회 운영과 관련한 행정적 절차는 사무기구를 통해 수행한다.

제10조(결격 사유) ① 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 위원이 될 수 없다.

② 위원이 제1항에 해당하게 된 경우에는 당연히 면직되거나 해촉된다.

제11조(위원의 해촉) ① 질병관리청장은 재심위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해촉 할 수 있다.

1. 심신쇠약 등으로 장기간 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니

하다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 3회 연속으로 회의에 불참한 경우(단, 불참 사유에 대한 해당 위원 의견을 청취 후 위원회 의결로 해촉 여부를 결정)
6. 법 제17조를 위반하여 심의내용이나 그 밖에 업무처리 중 알게 된 비밀을 누설하거나 업무목적 외의 용도로 사용한 경우

제12조(위원의 제척·회피) ① 재심위원회 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제3조에 따른 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 자가 해당 사안의 당사자가 되거나 그 사안에 관하여 공동의 권리자 또는 의무자의 관계에 있는 경우
2. 위원이 해당 사안의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 사안에 관하여 증언, 감정, 법률자문을 한 경우
4. 위원이 해당 사안에 관하여 당사자의 대리인으로서 관여하거나 관여하였던 경우
5. 위원이 해당 사안에 관하여 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제30조 제1항에 따른 예방접종피해조사반원으로 피해조사를 한 경우
6. 위원이나 위원이 속한 공공기관·법인 또는 단체 등이 조언 등 지원을 하고 있는 자와 이해관계가 있는 경우

② 위원은 제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 해당 사안의 심의·의결에 대하여 회피하여야 한다.

제13조(위원의 기피) ① 피해보상을 청구한 사람이 공정한 심의·의결을

기대하기 어려운 사정 등으로 기피를 신청한 경우, 재심위원회는 의결로 관련 위원의 기피 여부를 결정한다.

② 제1항의 ‘공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정’은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 제12조제1항의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 위원과 신청인 간에 개인적 친분 또는 갈등이 있는 경우
3. 위원과 신청인 간에 재정적 또는 업무상 이해관계가 있는 경우
4. 위원이 소속된 특정집단(학·협회, 대학, 의료기관, 단체 등)과 신청인 간에 재정적 또는 업무상 이해관계가 있는 경우
5. 그 밖에 위원의 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 객관적인 사정이 있는 경우

③ 재심위원회 의결로 기피가 결정된 위원은 해당 사안의 심의·의결에서 제척된다.

제14조(윤리적 의무 등) ① 위원은 다음 각호에 해당하는 경우 관련 내용을 공개하고, 즉시 별지 제2호 및 제3호 서식에 따른 직무윤리 서약서 및 이해관계확인서를 작성하여 사무기구에 제출하여야 한다.

1. 위임·위촉 당시 또는 임기 중 자신 또는 그 가족이 백신관련 기업 등 특정기업 및 단체 등의 이익과 관련하여 이해관계가 있는 경우
2. 회의 안건 중 개인의 재정적 또는 업무상 이해관계와 밀접한 안건이 있는 경우

② 제1항 각호에 해당하는 경우 위원장은 직권으로 해당 안건에 대한 의결권

행사를 불허할 수 있다.

제15조(비밀유지 등) ① 재심위원회 위원 또는 사무기구에 종사하였던 사람은 재심위원회를 통하여 알게 된 비밀, 비공개로 다루는 회의 안건 및 기타 회의 관련 자료 등을 누설하거나 업무목적 외의 용도로 사용하여서는 안 된다.

② 위원은 재심위원회의 승인 없이 재심위원회를 대표할 수 없다.

③ 위원이 제1항에도 불구하고 제2항에 따라 재심위원회로부터 승인받은 사항을 대중매체 등에 대외적으로 발표할 경우에는 사전에 사무기구와 협의하여야 하며, 이 경우 질병관리청의 독점적 소유권이 있는 정보 또는 공정한 업무 수행에 현저한 지장을 초래할 수 있는 정보를 노출하지 않아야 한다.

제16조(수당) 재심위원회에 출석하는 위원 및 관계인 등에게는 예산의 범위 안에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 소관업무와 직접 관련하여 출석하는 경우에는 지급하지 않는다.

제3장 자문위원단

제17조(자문위원단 구성 등) ① 질병관리청장은 제3조에서 규정한 사항을 보다 전문적이고 객관적으로 심의하기 위하여 코로나19 예방접종 피해 보상 자문위원단을 구성할 수 있다.

② 자문위원단의 위원은 제4조제4항을 준용하여 구성한다.

③ 자문위원단의 구성·운영 등에 대해서는 제5조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제14조, 제15조를 준용한다.

- 제18조(자문위원단 운영)** ① 재심위원회는 자문위원단에 분야별 전문적인 사항에 대하여 조사, 분석, 의견제시 등의 자문을 요청 할 수 있다.
- ② 재심위원회는 자문 또는 전문적 의견을 들을 필요가 있는 경우 자문위원단 위원 중 전부 또는 일부를 소집하여 별도로 회의를 개최하거나, 재심위원회 회의에 참석 요구 또는 서면 등의 기타의 방법으로 의견을 들을 수 있다.
- ③ 질병관리청장은 회의에 출석하거나 재심위원회의 요청에 의해 서면으로 전문적 의견 등을 제출한 자문위원에게 예산의 범위 안에서 수당과 여비 등의 필요한 비용을 지급할 수 있다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

별지서식

[별지1]직무윤리 사전진단서

[별지2]직무윤리 서약서

[별지3]이해관계확인서

[별지4]피해보상 심의·의결서

[별지5]회의록

직무윤리 사전진단서

동 직무윤리 사전진단서는 민간위원 위촉 시, 이후 변동사항이 있거나 이해관계 확인이 필요한 안건이 포함된 회의 개최 시 ‘코로나19특별법 보상심사 지원단’에 제출해 주셔야 합니다. 만약 특정 안건에 대해 재정적 또는 업무상 이해관계를 사전에 밝히지 않고 의결에 참여했을 경우 「코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회 운영규정」에 따라 해당 위원회의 의결은 무효 처리되며, 해촉될 수 있음을 알려드립니다.

연번	진 단 내 용	체크사항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 []	아니오 []
2	위원회의 직접적인 심의 대상 사업과 관련된 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 []	아니오 []
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 []	아니오 []
4	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 안건과 관련된 용역, 계약 등을 진행 중이거나 진행할 예정이다.	예 []	아니오 []
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 []	아니오 []
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 []	아니오 []
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 []	아니오 []
※ ‘예’라고 답변하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.			
본인은 위의 내용이 진실함을 확인하며, 위의 사항에 변동이 있을 시 그 사유를 위원회에 즉시 통보할 것을 서약합니다.			
		년	월 일
소속(직위)		성명	(서명 또는 인)

직무윤리 서약서

- 직위 : 코로나19 예방접종 피해보상 재심 위원
- 성명 :

상기 본인은 코로나19 예방접종 피해보상 재심 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 알게 된 모든 업무 관련 내용에 대한 비밀 준수
2. 위원회 심의 대상 안건과 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
3. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
8. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

소속(직위)

성명

(서명 또는 인)

이해관계확인서

코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회 의결사항의 신뢰성과 공정성을 위하여 재정적 또는 업무상 이해관계에 대한 정보공개는 반드시 필요합니다.

동 이해관계확인서는 위원 임명·위촉 시, 이후 변동사항이 있거나 이해관계 확인이 필요한 안건이 포함된 회의 개최 시 사무기구에 제출해 주셔야 합니다. 만약 특정 안건에 대해 재정적 또는 업무상 이해관계를 사전에 밝히지 않고 의결에 참여했을 경우 「코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회 운영규정」에 따라 해당 위원의 의결은 무효 처리되며, 위원 해촉될 수 있음을 알려드립니다.

이하 이해관계의 주체는 작성자 **본인**을 포함한 **배우자 및 직계가족**에게 해당됩니다.

연번	확 인 내 용	확인사항	
1	위원회의 기능 및 안건과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 []	아니오 []
2	위원회의 안건과 관련된 기관 또는 단체의 부동산 또는 주식, 지적 재산권을 보유하고 있다.	예 []	아니오 []
3	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행 중이거나 진행할 예정이다.	예 []	아니오 []
4	위원회 활동과 관련된 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 []	아니오 []
5	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 []	아니오 []
6	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 []	아니오 []

※ ‘예’ 라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

본인은 위의 내용이 진실함을 확인하며, 위의 사항에 변동이 있을 시 그 사유를 위원회에 즉시 통보할 것을 서약합니다.

년 월 일

소속(직위)

성명

(서명 또는 인)

■ 피해보상 심의·의결서 [별지 제4호 서식]

※ 코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제3호서식]

피해보상 심의·의결서

심의번호		보상 청구일		심의·의결일	
이름				생년월일	
심의대상 여부					
백신 이상 인정 여부					
고의 과실 인정 여부					
인과관계 판정					
피해보상 인정범위	진료비 및 정액간병비	일시보상금 및 장제비			
		장애인이 된 사람	사망한 사람		
	☐ 총 보상지급액 _____ 원 ((삭감) 이상반응과 관련이 없는 진료비 _____ 원) ※ 사망 일시보상금은 총 보상지급액에 장제비를 포함합니다.				

년 월 일

코로나19 예방접종
피해보상 재심위원회

직인

■ 회의록 [별지 제5호 서식]

회 의 록

안 건	
개 최 일 시	20 년 월 일(요일) 시 분 부터 시 분 까지
장 소	
출 석 위 원	위원장 1인 외 00인
회 의 내 용	

위 안건들에 관한 년도 제 회 「코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회」의 회의록을 작성합니다.

코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회

위원장

(서명 또는 인)